

시정 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 가설건축물등 설치 관련 업무처리 불철저
2. 소관부점 : 서울동부지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있으며, 국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제24조 제1항 제1호 및 제6호에 따라 국유재산 관리업무의 조정 및 총괄업무와 전산 등 업무 개선을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제22조 제1항에 따르면 대부받은 자(이하 “피대부자”라 한다)가 대부재산의 원활한 이용을 위하여 대부재산상의 용도를 변경하거나, 부합물 또는 가설건축물(이하 “가설건축물등”이라 한다)의 설치를 요청하는 경우 각 호의 요건¹⁾을 충족하는 경우에 한정하여 용도변경 또는 가설건축물 등의 설치를 허가하도록 되어 있으며

1) 1. 대부재산의 원상의 변경을 가져오지 않은 행위일 것
2. 대부재산의 이용을 위하여 최소한 필요하다고 판단되는 범위 이내일 것

같은 요강 제26조 제1항에 따르면 가설건축물등의 설치를 허가하는 경우에는 설치 후 1개월 이내에 현장을 확인하여 허가내용과 일치하는지 여부를 확인²⁾하도록 되어 있다.

한편, 기획재정부(총괄청) 「임대국유지상 설치가능한 시설물 허용 지침³⁾」(이하 “지침”이라 한다) 3-나-(2) ‘원상회복을 위한 조치사항’에 따르면 ①계약 체결 시(또는 가설건축물등의 설치 허용 신청 시) 실제 철거 등 원상회복에 소요되는 예상비용을 결정하여 이행보증금(지급보증보험증권 또는 현금)을 예치하고, ②계약(또는 가설건축물등의 설치허용) 직후에는 제소전 화해 신청⁴⁾을 하거나 지침에서 정한 경우⁵⁾에는 공증각서 징구로 대체할 수 있도록 되어 있다.

따라서, 국유재산에 가설건축물등의 설치를 허가하는 경우에는 향후 명도나 철거를 용이하게 하기 위해 이행보증금 예치, 제소전 화해조서 작성 또는 공증각서를 징구(이하 “화해조서 등 작성”이라 한다)해야 하며, 설치 후에는 가설건축물등의 설치일로부터 1개월 이내에 현장 확인을 통해 실제 설치내용을 확인하고 허가내용과 다른 경우에는 계약해제 등의 조치를 하여야 한다.

2) 요강 제26조 제2항에 따르면 가설건축물등의 설치내용이 당초의 허가내용과 일치하지 않을 경우에는 지체 없이 허가내용대로 조치할 것과 불이행 시 철거 및 대부계약이 해지될 수 있음을 통보하도록 되어 있음

3) 국유재산의 활용도를 제고하기 위해 사용·수익허가 및 대부한 국유재산 상에 축조할 수 있는 시설물의 범위와 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 함

4) 화해 내용은 계약기간 만료 또는 계약서상에 명기된 계약해제 사유가 발생하여 계약이 해제된 경우, 또는 국유재산 관리청이 허용한 시설물과 상이하게 시설물을 설치한 경우에는 임차인은 임대 국유지를 관리기관에 명도한다는 사실, 임차인이 국유지상에 설치한 가설건축물등을 즉시 철거한다는 사실 등을 명시

5) ①시설물 철거 등 원상회복이 확실시 되거나 ②원상회복이 불필요한 경우

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 서울동부지역본부 소관 국유재산에 대하여 가설건축물등 설치 시 화해조서 등의 작성 현황과 가설건축물 설치 후 현장 확인 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 가설건축물 설치 시 제소전 화해조서 작성 및 공증각서 징구 불철저

‘서울특별시 ◇◇구 ■■동 XXX-XX’ (대, 951m²) 소재 국유재산의 경우 2021. 4. 20. 피대부자의 가설건축물 설치 신청에 따라 2021. 4. 27. 가설건축물등 설치를 허가한 후, 약 13개월이 경과한 현재까지 화해조서 등을 작성하지 않는 등 [별표 1] “가설건축물등 관련 제소전 화해조서 및 공증각서 미비 명세” 와 같이 화해조서 등의 작성을 누락한 사례가 32건 확인되었다.

한편, 국유재산관리시스템(이하 “국유BPM” 이라 한다)의 “가설건축물등 설치 허가” 화면에서 [그림]과 같이 철거보장책의 종류로 “보증금 / 증권 / 제소전화해” 중 한 가지만 선택하도록 되어 있어, 공사 담당자로 하여금 가설건축물등의 철거를 보장하기 위한 방법으로 이행보증금 혹은 이행보증증권을 징구하기만 하면 화해조서 등을 작성하지 않아도 되는 것으로 오인하게 할 여지가 있었으며

[그림] 국유BPM상 가설건축물등 설치 허가 화면

가설건축물설치신청내역

신청일자 *		철거보장종류 *	☒ 보증금 ☐ 증권 ☐ 제소전화해	상세용도 *	
보증금액 *		규격		구조	

현재 국유BPM에서는 가설건축물등의 설치 허가 이후 화해조서 등의 작성여부를 관리하는 기능이 마련되어 있지 않아 화해조서 등의 작성을 누락하는 사례가 발생하고 있는 것으로 확인되었다.

따라서, 공사 담당자가 국유BPM상 가설건축물등 설치 관련 업무를 처리하는 과정에서 화해조서 등을 작성하여 그 내용을 국유BPM에 입력해야만 해당 업무가 진행될 수 있도록 하여 화해조서 등의 작성이 누락되는 사례가 발생하지 않도록 시스템을 개선할 필요가 있었다.

(2) 가설건축물등 설치 후 현장 확인 업무 불철저

‘경기도 ○○시 ○○○읍 △△리 □□□-□’ (전, 1,369m²) 소재 국유재산의 경우 2020. 10. 22. 가설건축물등 설치를 허가하였고 2022. 3. 17. 실시한 국유재산 실태조사를 통해 국유지상 가설건축물등이 설치된 사실을 인지하였음에도 감사일 현재까지 가설건축물등이 허가 내용과 동일하게 설치되었는지 점검을 하지 않는 등 [표] 및 [별표 2] “가설건축물등 설치 관련 현장확인 미실시 명세”와 같이 가설건축물등의 설치를 허가하였으나 현장 확인을 실시하지 않은 사례⁶⁾ 25건이 확인되었다.

[표] 가설건축물등 현장 확인 미실시 명세

(단위 : 건)

구 분	설치 허가 (A+B)	설치*(A)		미설치*(B)
		현장확인 실시	현장확인 미실시	
“기재 생략”				

* 설치 유무는 국유재산 실태조사 및 피대부자와의 면담 등을 통해 확인됨

6) 가설건축물등 설치 허가일부터 설치 확인일까지 짧게는 16일에서 길게는 약 56개월이 소요된 사실을 확인하였으나, 가설건축물등이 실제로 설치된 일자를 확인할 수 없어 요강에 따른 가설건축물등 설치일로부터 1개월 이내에 현장 확인을 했는지에 대한 점검은 제외

한편, 공사가 가설건축물등 설치를 허가하는 과정에서 징구하는 약정서⁷⁾에는 가설건축물의 설치 장소, 사용기간 등에 대한 내용은 포함되어 있는 반면, 피대부자가 가설건축물 설치 허가를 받은 후 설치일에 대한 내용은 포함되어 있지 않아 공사 담당자는 피대부자가 설치 허가를 받은 이후 실제로 언제 가설건축물등을 설치했는지 알 수가 없어 요강에서 정한 기간(가설건축물등 설치한 날로부터 1개월 이내) 이내에 현장 확인을 누락하는 사례가 다수 발생하고 있는 것으로 확인되었다.

따라서, 공사 담당자가 가설건축물등 설치를 허가하는 과정에서 가설 건축물 설치 신청서에 설치 예정일을 기재하거나 피대부자가 가설 건축물등을 설치할 때 공사에 통보하도록 하는 등 관련 업무처리 기준을 수립할 필요가 있었다.

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았 으며, 향후 가설건축물등 설치 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

국유재산기획처는 가설건축물등 설치허가 시 업무 담당자가 화해 조서 등의 작성을 누락하지 않도록 국유BPM을 개선하고, 가설건축물 등의 설치일을 적기에 알 수 있는 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장은 가설건축물등의 설치를 허가하면서 제소전 화해조서 작성 등을 누락한 32건, 설치 이후 현장확인을 미 실시한 25건에 대해 화해조서 징구 및 현장확인 등을 신속하게 조치

7) 설치 허가 시 제소전 화해조서 및 공증각서와는 별개로 가설건축물등 설치허가 이후 발생할 수 있는 문제에 대한 법적근거 마련을 위해 피대부자로부터 징구하는 서류

하도록 하고, 앞으로 가설건축물등 설치 관련 업무를 철저히 하시기를 바랍니다.(시정)

국유재산기획처장은 가설건축물등 설치 허가 시 공사 담당자가 제소전 화해조서 등의 작성을 누락하지 않도록 국유BPM을 개선하고 가설건축물등이 설치된 이후 공사 담당자의 현장 확인이 적기에 이루어질 수 있도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

[별 표 1]

가설건축물등 관련 제소전 화해조서 및 공증각서 미비 명세

순번	소재지	피대부자	설치 허가일
----	-----	------	--------

“기재 생략”

[별표 2]

가설건축물등 설치 관련 현장점검 미 실시 명세

순번	소재지	피대부자	설치 허가일	설치 확인일자
----	-----	------	--------	------------

“기재 생략”